

1500023-36.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2001682/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22249189 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19/22/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2001682 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALTER RODRIGUES TEIXEIRA DA LUZ

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjst.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500023-36.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2001682/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22249189 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19/22/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2001682 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALTER RODRIGUES TEIXEIRA DA LUZ

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput",

III do SISNAD

Data da Audiência:

17/02/2022

Réu Preso

Aos 17 de fevereiro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu WALTER RODRIGUES TEIXEIRA DA LUZ, acompanhado do(a) Defensor(a), Dr(a). Ana Paula Machado, ; bem como as testemunhas arroladas Sérgio Henrique Carriel (GCM) e Luis Adriano Nogueira (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso

haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de WALTER RODRIGUES TEIXEIRA DA LUZ por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j" do CP, c/c art. 40, "caput", III do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 19h11, na rua Antônio Orlando Salmasi, nº. 489, nesta cidade e comarca de Tatuí, WALTER RODRIGUES TEIXEIRA DA LUZ, qualificado nestes autos, nas imediações de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para posterior entrega a terceiros, 140 porções de cocaína em forma de "crack", com peso bruto de 28,78 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, o denunciado usava o local dos fatos como "ponto" para venda de "crack". No dia dos fatos, integrantes da Guarda Municipal efetuavam patrulhamento de rotina pela cidade, quando avistaram o denunciado na via pública acima mencionada, o qual se evadiu ao notar a aproximação da viatura e foi abordado por uma das equipes. Em revista pessoal, os agentes públicos verificaram que WALTER - já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico - trazia consigo uma pochete contendo em seu interior 10 "kits" de "crack" (140 porções). Em poder dele também foi apreendida a quantia de R\$ 104,00 em espécie, fruto da mercancia ilícita. Ato contínuo, o denunciado foi conduzido à delegacia de polícia, lavrando-se o auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante às fls. 4, convertida em prisão preventiva às fls. 61/3. Auto de exibição e apreensão às fls. 7/8. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 9/10. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 138/42. Informação sobre o local dos fatos às fls. 143/4. Notificação às fls. 132. Defesa preliminar apresentada às fls. 149/51, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 15/02/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 175/7). Citação às fls. 189. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, tal qual deliberei em processo recente envolvendo o mesmo acusado (refiro-me aos autos certificados às fls. 50/1 - 1500999-77.2021.8.26.0571), mas agora de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que, novamente, não emerge, do interrogatório, qualquer indício de que seja Walter incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Outrossim, não houve a juntada de qualquer documento médico que indique o contrário, de modo que a alegada utilização de crack, conjugada com antecedente de condenação por infração ao disposto no art.

28 da Lei de Drogas, embora longínquo, episódio de janeiro de 2011 (certidão às fls. 49), ao que se associa a recente desclassificação havida no processo já mencionado, e até mesmo internações para dependência química às quais naquela oportunidade disse ter se submetido, tanto compulsória quanto espontaneamente, não importam em consideração do tal comprometimento. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistente nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que

a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,

juízo realizado em 4/AGO/2011).[...]” (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Ainda, preliminarmente, na esteira do registro de fls. 126, observo que ao negar o oferecimento do acordo de não persecução na cota de oferecimento da denúncia, o titular da ação penal o fez de forma fundamentada, inexistindo pertinência ou espaço para a intervenção judicial. Ultrapassadas essas questões, no mérito, a ação penal procede, em parte, merecendo afastamento a causa de aumento de pena do art. 40, III, da lei de regência. Com efeito, feita essa ressalva que adiante será justificada, autoria e materialidade delitivas do crime descrito na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Pois bem, dos depoimentos dos GCMs Sérgio e Luís Adriano (faz-se uma síntese de suas palavras, que se complementam sem contradições, exaradas por servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuíam para inventar denúncia com vistas a prejudicar inocente), depreende-se que já conhecendo Walter de anteriores abordagens naquele local, conhecido ponto de traficância no município, patrulhando a região com viaturas distintas, haja vista que se trata de uma viela com facilitada rota de fuga (a tela compartilhada a partir do sistema google maps durante a oitiva do GCM Sérgio nesta teleaudiência, notadamente as imagens do satélite, permitiu a compreensão a respeito da dimensão e peculiaridade da área), e mercê da utilização desse expediente, a equipe de Sérgio conseguiu capturar Walter que fugia da equipe de Luis Adriano, e após esforço para contê-lo, verificou-se que o Réu trazia consigo R\$102,00 e 140 porções de crack, cuja potencialidade lesiva encontra-se aferida no laudo de fls. 138/42: 24,66 gramas líquidos de cocaína sob a forma de crack. Interrogado, doravante superando o sintomático silêncio de solo policial, fls. 13, Walter disse que inobstante houvesse feito uso de crack naquele local, nada trazia consigo de numerário e entorpecente, tendo sido agredido e injustiçado por guardas que chegaram a fazê-lo desmaiar para depois, diante de uma mulher, imputar-lhe a prática de tráfico. Não convence de forma alguma a versão do interrogado. Conquanto tenha tido a sua conduta desclassificada em episódio recente, tal sucedeu uma vez que, naquela oportunidade, a casual abordagem com alguém que não sendo conhecido dos agentes trazia consigo pouco mais de uma dezena de porções, ainda que do danoso crack, importara em situação limítrofe entre posse para uso e crack, conforme então consignei ao julgar o feito já mencionado, ainda que sugestivamente também tenha havido, mais do que a tentativa de fuga aqui igualmente verificada, efetiva resistência penalmente tipificada. Diverso o contexto aqui, eis que, no flagrante versado nestes autos, Walter trazia consigo mais de uma centena de porções do danoso crack, especificamente 140 unidades, por isso que, bem o sabendo da incompatibilidade entre tal custódia e a condição de posse para uso próprio, imputa procedimento criminoso aos agentes públicos, o que será considerado em seu desfavor, aliás, quando da fixação da reprimenda. Não bastasse, Walter também trazia consigo R\$ 102,00, e obviamente que o usuário contumaz, largado no vício, não teria a sua disposição tamanha quantidade de droga e dinheiro. Estabelecido, portanto, que o acusado trazia consigo entorpecente com finalidade mercantil. A propósito, pela observação do que ordinariamente acontece e se acompanha pelo cotidiano da atuação nesta vara criminal há cerca de sete anos, possível dizer que cada qual dessas porções é vendida pelo preço de R\$ 10,00, ou seja, R\$ 1.400,00 em estoque. Chama também a atenção o fato de que Walter faz daquela região o seu ponto para prática de atividades ilícitas, afinal, surpreendido no episódio anterior em 23/07/2021, na Rua Lázaro Pohls 354, doravante foi apanhado a apenas 210 metros dali, na Rua Antônio Orlando Salmasi 489, podendo a proximidade ser conferida na tela do sistema google maps linkada no rodapé de R. Antônio Orlando Salmasi, 489 - Jardim Rosa Garcia a R. Lázaro Phols, 354 - Jardim Rosa Garcia - Google Maps. Enfim, a despeito de uma vez mais casual a abordagem, desta feita, os guardas elucidaram com êxito um cenário de traficância, incontestável, encontrando não apenas o nefasto crack em quantidade nada desprezível, quanto um averiguado que também trazia consigo R\$ 102,00, embora atividade laboral alguma desempenhasse, conforme admitiu em sede de interrogatório, tentando escapar da abordagem, uma vez

mais naquela região que parece, repita-se, fazer o seu ponto. Preenchido, pois, o tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, ao menos sob a modalidade trazer consigo entorpecentes destinados ao comércio, para o que não se exige seja o agente apanhado em efetivo ato de comércio. Dinheiro, naturalmente relacionado ao tráfico em contexto dessa natureza, deve ter sua perda declarada. Merece afastamento, no entanto, a causa de aumento atinente à proximidade de estabelecimento com a característica prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, e isso agora explico salientando, por primeiro, que sequer se tem noção a respeito da dimensão do bar referido na informação de fls. 153/4, a tornar impossibilitada conclusão a respeito do maior incremento do risco ao interesse penalmente tutelado. Não bastasse, equivocadamente utilizado o traço contínuo para representar a distância entre local da abordagem e o estabelecimento "Black Lounge Bar", então inferior àquela adotada por este juízo para a incidência da causa de aumento, qual seja, 200 metros. Na verdade, a distância efetiva entre local da abordagem e referido estabelecimento, conforme se acompanhou na tela compartilhada durante o depoimento do GCM Sérgio aproxima-se de um quilômetro, mesmo porque, a linha representada às fls. 144, e isso bem se viu, depois, na imagem do satélite, perpassa zona de mata, praticamente intransitável pelos meios regulares. Assim, não há que se falar mesmo em incidência da causa de aumento, e o próprio titular da ação penal, agora em sede de alegações finais, admite a impertinência. Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, exceção feita à causa de aumento, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, verifica-se a inadequação da personalidade do acusado, pelo episódio de fuga no cumprimento de pena pretérita (fls. 47) e pelo presente cometimento ter se dado enquanto no cumprimento de pena em regime aberto (fls. 47/8) ao que se associa o fato de que, exorbitando os limites da ampla defesa, Walter acusou agentes da lei do cometimento de um crime de forja de flagrante de tráfico, senão de tortura a ele conjugada (sobre a utilização de tal circunstância como fundamento para a majoração da reprimenda nesta fase, anoto que a questão já passou pelo crivo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recursos manejados em face de sentenças proferidas por este magistrado, sem censura refiro-me aos apelos nº 0000464-38.2015.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, D.J.01/12/2016 e nº 0000422-81.2018.8.26.0571, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019), aqui frisado que o ordenamento permite a mentira em favor próprio, mas de forma alguma a gratuita acusação contra agentes da lei. Não bastasse, o acusado ostenta maus antecedentes representados por condenações transitadas em julgado na prática dos crimes de posse de drogas para uso e furto (certidões às fls. 49 e 49/50), também não se podendo olvidar que o crime foi praticado num cenário de posse de droga nefasta, em quantidade não desprezível, 140 porções, mensuradas em R\$ 1.400,00, tudo a acentuar o desvalor da conduta. Por todas essas razões, tenho que a pena-base deve ser elevada 1/5, restando estabelecida em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação). Incide, ainda, a agravante da reincidência, quádrupla, nos crimes de furto qualificado (certidão às fls. 46/7), receptação (certidão às fls. 48 e sua combinação com o extrato FA às fls. 169/70,

noticiando o término do cumprimento da respectiva pena no quinquênio anterior ao presente cometimento), posse de droga para uso em cumulação com resistência (certidão às fls. 50/1) e furto tentado (certidão às fls. 51), e em função das duas agravantes, sendo múltipla a reincidência, elevo em 1/2 a pena retro, atingindo 09 anos de reclusão e 900 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente, para além de múltiplo reincidente, o que por si só veda a concessão da benesse, foi apanhado em episódio de traficância meses após julgamento de desclassificação em episódio análogo, praticado na mesma região, e enquanto cumpria pena em regime aberto (fls. 47/8), a indicar faça das atividades ilícitas o seu meio de vida, mesmo porque admite estivesse desempregado. O regime de cumprimento será o inicial fechado pois, o tráfico, é crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, frisado que esse delito vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Para além disso, o sentenciado é múltiplo reincidente e ostenta Maus antecedentes, além de episódio de fuga no cumprimento de pena pretérita e de ter sido apanhado traficando com mais de uma centena de porções do danoso crack, pouco após desclassificação de conduta praticada em condições similares na mesma região, e enquanto cumpria pena no regime aberto (fls. 47/8), de modo que os esforços ressocializadores, aos quais resiste, devem principiar incisivos, no regime mais gravoso, para uma pena que supera 08 anos de privação de liberdade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR WALTER RODRIGUES TEIXEIRA DA LUZ, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 09 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por múltiplo reincidente e portador de Maus antecedentes, apanhado traficando com 140 porções do nefasto crack, poucos meses após ver uma conduta similar, praticada na mesma região, desclassificada, além do que cometeu o presente delito enquanto no cumprimento de pena em regime aberto, frustrando a confiança do juízo da execução, fls. 47/8, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa,

fls. 133). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA